

予備独自問題 H27-23

(配点：2)

月 日

月 日

裁判員裁判に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判員裁判の対象事件であっても、被告人の明示の意思に反するときは、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできない。
- イ. 裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、必ず当該事件を公判前整理手続に付さなければならない。
- ウ. 裁判員裁判の公判において、被告人以外の者の供述を証拠とする場合、その者が供述不能である場合を除き、常にその者を証人として尋問しなければならない。
- エ. 裁判員は、犯罪事実の認定に関する事項につき、裁判長に告げて、被告人に対し、直接質問することができる。
- オ. 裁判員裁判により言い渡された判決につき、検察官は、刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立てをすることはできない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No206	裁判員裁判	正答率
予備H27-23	正解	93%
	3	

ア 誤っている

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項、3条の2第1項の例外を除き、裁判員の参加する裁判の対象事件に該当する限り、裁判員裁判は必要であり、被告人に裁判員の関与する裁判体によるか裁判官のみの裁判体によるかを選択する権利や裁判員裁判を辞退する権利は認められていない（同法2条1項柱書）。

イ 正しい

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条。裁判所は、裁判員の参加する裁判の対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。その趣旨は、公判前整理手続を経ることによって、争点を絞り、効率的で、裁判員に分かりやすい集中的・計画的審理を実現させることにある。

ウ 誤っている

被告人以外の者の公判期日外の供述を証拠とする場合、原則として321条以下の規定の要件を満たす必要がある（320条1項）。この点、321条以下のうち、被告人以外の者の供述を証拠とする場合、その者が供述不能である場合を除き、常にその者を証人として尋問しなければならないとする規定は存在しない。また、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律64条1項は、裁判員裁判の公判において刑事訴訟法を適用する上で必要な特則を置いているが、321条以下に関しては、321条2項中「裁判所若しくは裁判官」を「裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員」と読みかえる旨の規定しか存しない。よって、同条によっても、裁判員裁判の公判において供述者が供述不能である場合を除き、常にその者を証人として尋問しなければならないということにはならない。

エ 正しい

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律59条。311条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。その趣旨は、裁判員は、裁判官とともに、事実の認定、法令の適用、刑の量定を行うことから、裁判員にも被告人に対する質問権を認めることにある。

オ 誤っている

381条。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律は、控訴審については、特別の規定を置いていない。そうすると、検察官が控訴する場合には、刑事訴訟法が適用されることとなる。そして、刑の量定が不当なときは控訴の理由とすることができる（381条）。

以上により、正しい記述はイとエであり、したがって、正解は肢3となる。